

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3061/2531

นาย เกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรืองเดชา
นาย ประดิษฐ์ ดัน สุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 179

ป.วิ.พ. มาตรา 40

ในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก โจทก์ยื่นคำร้องเลื่อนคดีโดยอ้างว่าตัวโจทก์ไป
ธุรกิจต่างจังหวัดกลับไม่ทัน แม้โจทก์มีผู้รับมอบอำนาจที่สามารถนำมาเบิกความได้
แต่ไม่นำมา ก็ไม่พอถือเป็นเหตุว่าโจทก์ประวิงคดีเพราะโจทก์อาจประสงค์จะสืบตัว
โจทก์เป็นพยานก่อนก็ได้ เมื่อจำเลยคัดค้าน ศาลชั้นต้นควรจะได้สอบสวนคำร้องโจทก์
ก่อน การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีโดยมิได้สอบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้อง
ก่อนจึงไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำเลยให้การปฏิเสธวันนัดพร้อมนัดแรกโจทก์มา
ศาล จำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อน อ้างว่าตัวจำเลยป่วย ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปนัด
สืบพยานโจทก์วันที่ 19 พฤศจิกายน 2529 ครั้นถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่น
คำร้องขอเลื่อนการพิจารณาอ้างว่าตัวโจทก์ไปทำธุรกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถ
กลับได้ทัน จำเลยคัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าข้ออ้างของโจทก์ไม่อาจรับฟังได้ เมื่อ

โจทก์ไม่มีพยานมาศาลและสำเนาบัญชีกระแสรายวันของจำเลยโจทก์ยังไม่ได้ขอ
เรียกมา จึงให้ถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสู้บ จำเลยไม่สู้พยาน ศาลชั้นต้นพิพากษา
ยกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้น
ทำการพิจารณาพิพากษาใหม่ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า แม้ตัวโจทก์ติดธุระไม่มาศาล แต่ยังมีผู้รับ
มอบอำนาจโจทก์ที่สามารถนำมาเบิกความได้แต่โจทก์ไม่นำมา จึงเท่ากับว่าโจทก์
ประวิงคดีนั้น เห็นว่าโจทก์เพิ่งขอเลื่อนคดีเป็นครั้งแรก แม้โจทก์จะมีผู้รับมอบอำนาจ
แต่โจทก์ประสงค์จะสืบตัวโจทก์เป็นพยานก่อนก็ยอมทำได้ จะถือเป็นเหตุว่าโจทก์
ประวิงคดียังไม่ถนัด เมื่อจำเลยคัดค้าน ศาลชั้นต้นน่าจะไต่สวนคำร้องโจทก์ก่อน การ
ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีโดยมิได้ไต่สวนข้อเท็จจริงตามคำร้องก่อนจึงไม่
ชอบ"

พิพากษายืน

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>